

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 Sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2008/2012 Tarihinde TBMM'nde Kabul edilmiş
30.03.2012 Resmi Gazetede
Resmî Gazetede yayımlanmıştır
Kurulmuş İhtisas Komisyonu
Yürürlüğe girmiştir



İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?

Yabancı

- Her gün:
- * 1 milyon kazası
- * 100 milyon kazası
- * 100 milyon kazası
- * 100 milyon kazası
- * 100 milyon kazası

Türkiye

- Her gün:
- * 1 milyon kazası olmakta,
- * 100 milyon kazası nedeniyle
- * 100 milyon kazası
- * 100 milyon kazası
- * 100 milyon kazası

TÜRKİYEDE İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI

SGK 2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

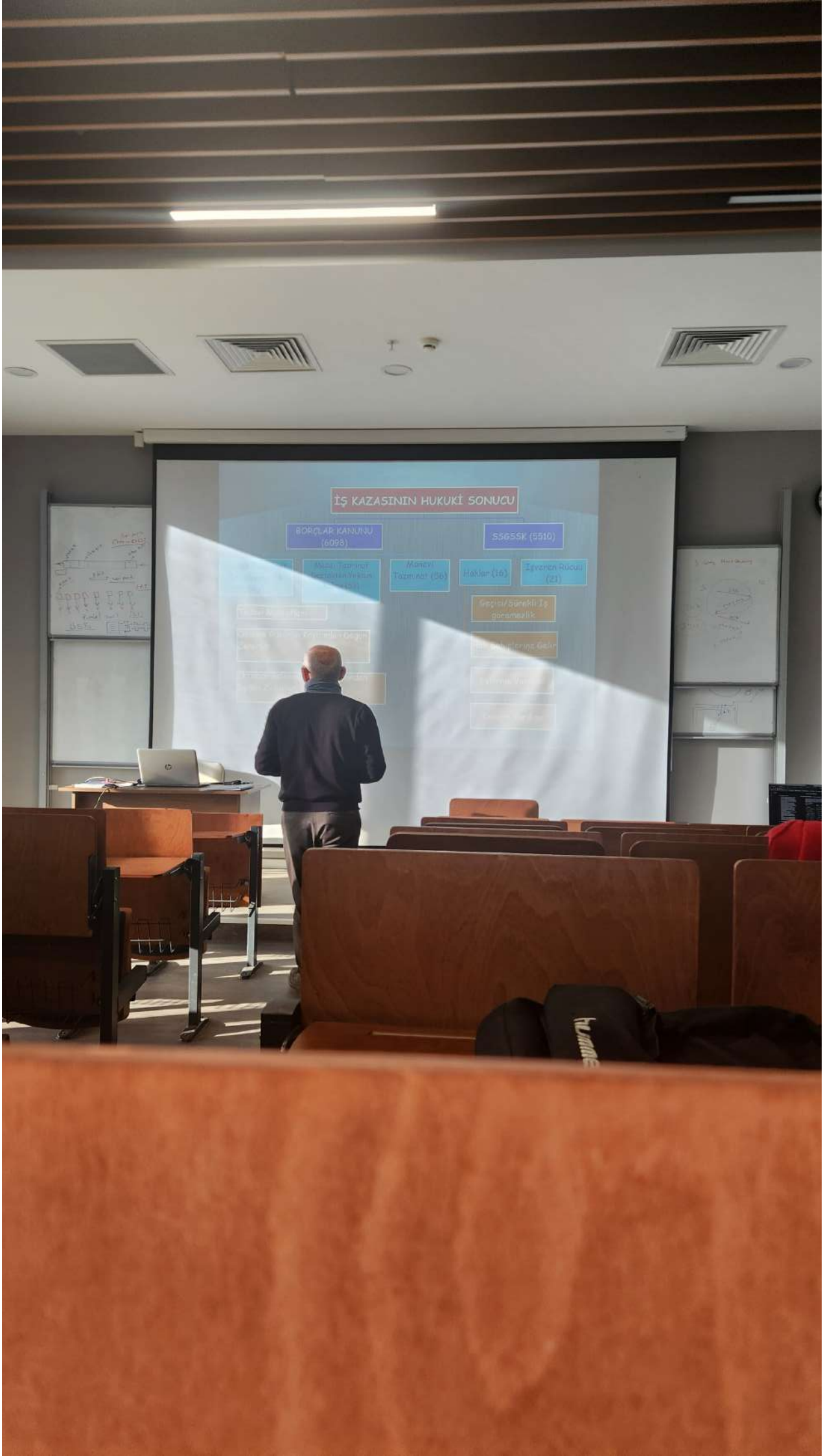
İŞ KAZASI

- Toplam 42 iş kazası;
- 13 ölümlü kazası;
- 29 ölümlü kazanın meslek hastalığıyla sonuçlanması

MESLEK HASTALIĞI

- Toplam 533 meslek hastalığı;
- 13 ölümlü kazanın meslek hastalığıyla sonuçlanmasıdır.

GÖRÜNÜR MALİYETLER



İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUÇU

BORÇLAR KANUNU (6098)

SS655K (5510)

Maddi Tazminat
(Maddi Zararın Tazminatı)

Manevi
Tazminat (56)

Haklar (16)

İşveren Yükümlülükleri (21)

Tazminatın Hesaplanması

Geçici/Devamlı İş
görmesizlik

Gözetim ve Bakım Giderleri

İşçilerin Sağlık Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sağlık Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

İşçilerin Sosyal Güvenlik Giderleri

DEVLET DESTEĞİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

- 6331/MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir.
- a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç **ondan az çalışanı** bulunanlardan, **çok tehlikeli ve tehlikeli** sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, **ondan az çalışanı** bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
- b) İşyerlerinde kazaları ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta primleri ve işyeri primlerinden kaynak aktarılacak surette işyeri primleri, işyeri primlerinden finanse edilir.
- c) İşyerlerinde, Bakanlar Kurulu Kurumu kayıtları ile işyeri primleri, işyeri primlerinden finanse edilen işyeri primleri, işyeri primlerinden finanse edilir.
- d) İşyerlerinde, Bakanlar Kurulu Kurumu kayıtları ile işyeri primleri, işyeri primlerinden finanse edilen işyeri primleri, işyeri primlerinden finanse edilir.

İSTİSNALAR

- a) TSK Genel Kolluk kuvvetleri ve MİT faaliyetleri
- b) Afet ve acil yardım birimleri
- c) ...metleri
- d) ...meksizin mail ve üretim
- e) ...faaliyetleri

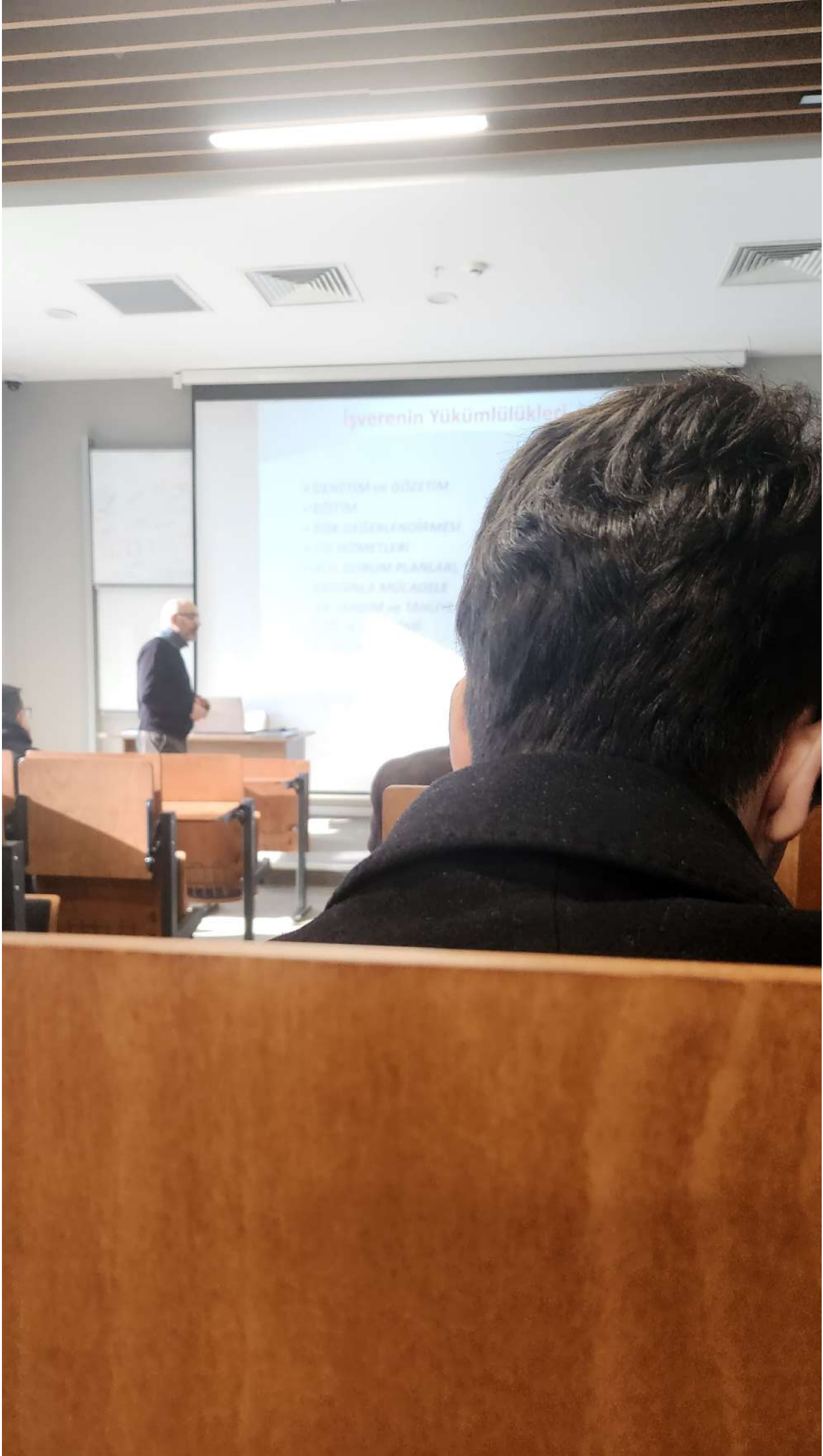
İşverenin Genel Yükümlülükleri

İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenlikle ilgili yükümlüdür.

- Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dahil her türlü tedbirin alınması,
- Organizasyon, araç ve gereçlerin sağlanması,
- Çalışanların gözetimi,
- Çalışanların korunması,
- Çalışanların işe uygunluk,
- Çalışanların işe girebilmesi,

İşçinin Kurallara Uymamasının Sonucu

...metadoksin



İşverenin Yükümlülükleri

- Emniyet ve gözetim
- Eğitim
- Sağlık ve güvenlik
- Sosyal hizmetler
- Emeklilik planları
- Kazalarıyla mücadele
- Emeklilik ve tahvil

SAĞLIK GÖZETİMİ

- **Tehlikeli ve çok tehlikeli** sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten **sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.**
- Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, **işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden** alınır.
- Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen **hakem hastanelere** yapılır. Kararlar kesindir.

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

- a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
- b) Kendi ve başkalarının sağlığı ve sorumlulukları.

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde **verilir**. Eğitimler, ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak ve düzenli aralıklarla

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞU

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan **tehlikeli ve çok tehlikeli** işlerde, yapacağı işle ilgili **mesleki eğitim aldığını belgelemeyenler** çalıştırılmaz.

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

- (1) İşveren; riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir.
- (2) Baş temsilci seçimle belirlenir.
- (3) Çalışan temsilcisi tehlike kaynağının yok edilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
- (4) Çalışan temsilcisi işverene haklarını savunamaz.

<u>2-50</u>	1
<u>51-100</u>	2
<u>101-500</u>	3
<u>501-1000</u>	4
<u>1001-2000</u>	5
	6

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

- **Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı** işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere **kurul oluşturur.**
- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur;

- 1-) İşveren Vekili
- 2-) İş Güvenliği Uzmanı
- 3-) İşyeri hekimi
- 4-) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
- 5-) Formen, Usta veya Ustabaşı
- 6-) Çalışan Temsilcileri (Birisi seçimle gelmiş il
- 7-) /arsa sivil savunma uzmanı,

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu

- Birden fazla işyerinin bulunduğu **iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri** gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki **koordinasyon yönetim** tarafından sağlanır. (Sincan, Ostim, İvedik OSB, Siteler ...)

... verlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden
... etkileyecek tehlikeler hususunda
... almaları için **işverenleri uyarı**
... yan işverenleri **Bakanlığa bil**

İŞİN DURDURULMASI

İşin durdurulması

- **MADDE 25 – (1)** İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluştuğunda bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maddeler, tehlikeli kimyasallarla çalışanlar veya büyük endüstriyel kazaların meydana gelmesinde, risk değerlendirmesi yapılmamış veya risk değerlendirmesi yapılmış durumda iş durdurulur.

İŞİN DURDURULMASI(2)

- (2) İş sağlığı ve güvenliği bakımından **teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet**, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.
- (3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından **yirmidört saat içinde yerine getirilir**. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, **mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir**.

Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre **büyük kaza önleme politika belgesi** veya **güvenlik raporu** işveren tarafından hazırlanır.

Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

Hangi işyerlerinin bu raporu hazırlaması gerektiği bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenecektir

$$2A = \frac{9x}{9}$$

$$\frac{3x}{1} = 64$$

N

İDARİ PARA CEZALARI

- Acil durum planı hazırlamamak – 1.000 TL.
- İş kazası ve meslek hastalığını SGK'ya bildirim eksikliği-2.000 TL.
- Sağlık gözetimine tabi tutulmayan yada sağlık raporu olmayan her çalışan için 1.000 TL.
- Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.000 TL.
- İSG eğitimi verilmeyen her işçi için 1.000 TL.
- Mesleki eğitimi olmayan her işçi için 1.000 TL.
- Çalışan temsilcisi seçmeme 1.000 TL.
- İSG kurulu ile ilgili yasa dışı davranışlar için 2.000 TL.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı Güvenliği ve Ergonomi

Prof.Dr. İSMAİL KIYAK



$R_{11} = \frac{9.6}{3.6} = 2.67$
 $R_{12} = \frac{8.5.2}{6.6} = 2.67$
F
N
NvF
F

Kapsam

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliğinin şu hükümleri:

- a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde,
 - b) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,
 - c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
 - d) İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
 - e) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
 - f) Ekranlı daktilolarda,
- uygulanmaz.

Tanımlar

- a) **Ekranlı araç** : Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı,
- b) **Operatör** : Ekranlı aracı kullanan kişiyi,
- c) **Zorlayıcı Travmalar** : Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzluklarının tümünü,
- d) **Çalışma merkezi** : Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçların tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalıştırma yerini,

ifade eder.

Verilecek eğitim, özellikle şu konuları içermelidir;

- 1) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları,
- 2) Doğru oturuş,
- 3) Gözlerin korunması,
- 4) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
- 5) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
- 6) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
- 7) Ara dinlenmeleri.

• Gnlk alıřma Dzeni

- İřveren, ekranlı aralarla yapılan alıřmalardan kaynaklanan iř ykn ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun alıřma planı yapmalı, operatrlerin periyodik olarak ara vermesini veya dnřml olarak bařka iřlerde alıřmalarını saėlamalıdır.

• alıřanların Grřlerinin Alınması Katılımlarının Saėlanması

- İřveren alıřanların ve temsilcilerinin grř nerilerini dikkate almalı ve alıřanların katılımlarını saėlamalıdır.

Ekranlı araçlarla çalışmalarda gözlerin korunması için uyulacak hususlar :

- a) Çalışanların göz muayeneleri yapılmalıdır;
 - - Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
 - - Düzenli aralıklarla
 - - Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.
- b) Muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa çalışanlar oftalmolojik testlere tabi tutulmalıdır.

c) Muayene ve test sonuçlarına göre gerekirse çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir.

çalışanların Sağlık ve Güvenlik alanlarında alınacak önlemlere herhangi bir maddi yük getirmemelidir.

